



PUTUSAN

Nomor 906 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HARIANAH binti SAHAR**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Gg. Maluku, Ling. Dasan Lekong, RT 001, RW 231, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. **KHAERI bin ABDUL KAHAR**, bertempat tinggal di Dusun Sesela Desa, RT 003, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Lalu Erwin Juniardi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lalu Erwin, S.H. & Partners yang berkantor di Perumahan Gumi Sasak Lestari, Nomor 9, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AHLI WARIS Alm. H. MAHIDIN bin H. UMAR (dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama MUSTAPA bin H. MAHIDIN)**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Gg. Maluku Dasan Lekong, RT 002, RW 231, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Kurniady, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eddy Kurniady, S.H. & Rekan, beralamat

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gunung Kawi, Nomor 1, Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022;

2. **AHLI WARIS Alm. SAMIKUN alias MARDIKUN, dalam hal ini diwakili oleh BAYU** (anak kandung Alm. Samikun alias Mardikun), semula beralamat di Jalan Gunung Kerinci, Nomor 27, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, namun setidaknya-tidaknya masih berada dalam wilayah Republik Indonesia;
3. **AHLI WARIS NI KETUT RENTET**, ahli waris tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaannya, semula beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, namun setidaknya-tidaknya masih berada dalam wilayah Republik Indonesia;
4. **H. ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata (sebelah barat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram), Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
5. **BAIQ KUDSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata (sebelah barat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram), Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini angka 4 dan 5 memberikan kuasa kepada Eddy Kurniady, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eddy Kurniady, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Kawi, Nomor 1, Dasan Agung Baru, Kota

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4
November 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM,
berkedudukan di Jalan Pariwisata, Nomor 61, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, yang diwakili oleh I Nyoman Nelson
Giri, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota
Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang
Asmiarta, S.SIT, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, Para Pegawai
pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, beralamat di Jalan
Pariwisata, Nomor 61, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 November 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya beserta perbaikannya memohon kepada
Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh
Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah cucu/keturunan Alm. H. Umar
yang berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan hukum, Surat Jual Beli atas Objek Sengketa Nomor
191/1958 yang dibuat tanggal 18 September 1958, antara H. Umar
(Kakek dari Para Penggugat) dengan H. Hairudin (objek sengketa dulu
terletak di Subak Sajang-sajang, wilayah Pipil Sedahan, Distrik
Tjakranegara III, Pipil Nomor 87, Persil Nomor 67, Klas II, luas $\pm$ 75 are,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



Desa Sajang-sajang, Distrik Ampenan Barat, Kabupaten Lombok Barat atas nama H. Umar), sah dan mengikat;

5. Menyatakan hukum, sebidang tanah sawah, berlokasi di Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (dulu terletak di Subak Sajang-sajang, wilayah Pipil Sedahan, Distrik Tjakranegara III, Pipil Nomor 87, Persil Nomor 67, Klas II, luas ± 75 are, Desa Sajang-sajang, Distrik Ampenan Barat, Kabupaten Lombok Barat atas nama H. Umar), dengan batas-batas dulu:

Sebelah utara : Telabah/Sungai Meninting,
Sebelah timur : Sawah Ni Ketut Rentet,
Sebelah selatan : Selokan,
Sebelah barat : Sawah I Gusti I Wayan Rai;

Batas-batas sekarang :

Sebelah utara : Telabah/Sungai Meninting,
Sebelah timur : Rumah Gadang IKBK,
Sebelah selatan : Selokan /Jalan Jenderal Sudirman,
Sebelah barat : Kebun milik Pak Taram,

Adalah milik alm. H. Umar.

6. Menyatakan hukum, objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. H. Umar, dan tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa persetujuan semua ahli waris Alm. H. Umar;
7. Menyatakan hukum, penjualan sepihak objek sengketa, sebagian maupun seluruhnya oleh Tergugat 1, mengakibatkan Para Penggugat dan ahli waris H. Umar lainnya, kehilangan haknya atas objek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat 2 yang secara sadar membeli objek sengketa dari yang bukan pemiliknya dan atau bukan dari seluruh ahli waris Alm. H. Umar serta menguasai objek sengketa melebihi dari apa yang telah dibelinya, adalah dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat 2 yang mengalihkan objek sengketa tanpa hak kepada pihak lain, tanpa melibatkan ahli waris Alm. H. Umar adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat 3 yang telah membeli sebagian maupun seluruh objek sengketa tanpa meminta persetujuan dari ahli waris H. Umar adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, untuk itu Tergugat 3 adalah pembeli yang beriktikad tidak baik;
11. Menyatakan hukum, Tergugat 3 yang menjual sebagian maupun seluruh objek sengketa, baik bagian yang telah bersertipikat maupun bagian yang belum bersertipikat kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 pada tahun 1981 tanpa melibatkan ahli waris Alm. H. Umar, sehingga atas tindakan Tergugat 3 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan hukum, tindakan ketidakjujuran dan tindakan menutup-nutupi historis kepemilikan atas objek sengketa yang dilakukan Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta membeli objek sengketa bukan dari seluruh ahli waris Alm. H. Umar, menunjukkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah pembeli yang beriktikad tidak baik, untuk itu tidak patut dilindungi oleh hukum;
13. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang menguasai tanpa hak atas objek sengketa, yang dari awalnya telah melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku, mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dan ahli waris Alm. H. Umar yang lain, sehingga sudah sepatutnya, tindakan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan hukum, tindakan Para Tergugat yang menguasai, mengalihkan objek sengketa, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan ahli waris Alm. H. Umar, mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Para Tergugat dan hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum (1365 BW);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
16. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 85 atas nama Baiq Kudsiah, Surat Ukur Sementara, tanggal 17 – 11 -1981 No. 3192/81 luas : 3.283 m², yang dulunya diterbitkan tanggal 16 Februari 1982, berlokasi di Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lombok Barat (sekarang pada Kantor Pertanahan Kota Mataram/Turut Tergugat I), tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Menyatakan hukum, segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat 1, baik berupa hibah, akta jual beli, surat keterangan bagi waris, sporadik, SPPT, surat gadai, Sertifikat Hak Milik, atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas objek sengketa adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis/tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak memiliki nilai pembuktian;
18. Menghukum siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara utuh, beserta segala jenis tanaman yang ada di dalamnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);
19. Menyatakan hukum agar putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum lain dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Dan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
Tergugat I, IV, V:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompetensi absolut;
- Gugatan *error in persona*/gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 14 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1, 4, 5 dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 66/PDT/2023/PT MTR, tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta-Kas/Pdt/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 66/PDT/2023/PT MTR tanggal 23 Mei 2023 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 14 Maret 2023, dan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara; Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, IV dan V mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Juni 2023 dan kontra memori kasasi 3 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat, *Judex Facti* telah mempedomani hukum pembuktian;

Bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya yaitu bahwa penguasaan tanah sengketa adalah hak Para Penggugat, sebaliknya

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



Tergugat V mampu membuktikan bantahannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sebagaimana dibuktikan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 dan 85/Desa Sayang-sayang yang terbit tahun 1981 atas nama Baiq Kudsiah/Tergugat V sehingga ketika gugatan *aquo* diajukan, usia Sertifikat Hak Milik tersebut telah mencapai waktu 32 tahun hak milik atas nama Baiq Kudsiah (Tergugat V), pihak lain termasuk Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mempersoalkan, maka berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 70 dan 85/Desa Sayang-sayang atas nama Baiq Kudsiah tidak dapat lagi digugat pihak lain termasuk Para Penggugat dan Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas objek sengketa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HARIANAH binti SAHAR dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HARIANAH binti SAHAR dan 2. KHAERI bin ABDUL KAHAR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,
LL.M.,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11